



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 בדצמבר 2025

1915

כ"ה בכסלו התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 19), התשפ"ו-2025 426

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 19), התשפ"ו-2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, במקום ההגדרה "המועד הקובע" יבוא:

"המועד הקובע" – כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027).";
2. תיקון סעיף 16 בסעיף 16 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום "ח' באלול התשפ"ה (1 בספטמבר 2025)" יבוא "י"ט באלול התשפ"ו (1 בספטמבר 2026)".

ד ב ר י ה ס ב ר

כללי לפי סעיף 26(ב) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001' (להלן – החוק), החל במועד הקובע, חברה, כהגדרתה בחוק, לא תעסוק בפעילות חיונית או בפעילות נוספת אלא באמצעות חברה אזורית, ובלבד שלא קיבלה פטור לפי סעיף 16 לחוק. סעיף 2 לחוק מגדיר את "המועד הקובע" כיום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026).

לפי סעיף 16(א) לחוק, חברה רשאית להגיש לממונה, כהגדרתו בחוק, בקשה לפטור מהחובה לבצע פעילות חיונית ופעילות נוספת באמצעות חברה אזורית. לפי סעיף 16(ב) לחוק, אם הממונה קבע, באישור מועצת הרשות, שבחברה מתקיימים התנאים למתן הפטור, על החברה לפנות לשר האנרגיה והתשתיות בבקשה לקבלת אישורו לפטור. החלטת שר האנרגיה והתשתיות טעונה הסכמה של שר האוצר ושר הפנים. אם לא ניתן פטור לחברה בתוך שלושה חודשים לכל היותר ממועד פנייתה לממונה כאמור, יחולו עליה הוראות סעיף 26(ב) לחוק. פטור כאמור יינתן לתקופה של שלוש שנים (סעיף 16(ג) לחוק).

סעיף 1 מוצע לתקן בסעיף 2 לחוק את ההגדרה "המועד הקובע" ולדחות את התאריך הנקוב בה בשנה, כך שהמועד הקובע לפי החוק יהיה יום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027).

סעיף 2 סעיף 16(א) לחוק קובע את שלבי ההקמה של חברה אזורית בידי רשות מקומית בלא חברה, או חברה שלא קיבלה פטור לפי סעיף 16 לחוק או שהפטור שקיבלה בוטל. כמו כן לצד כל אחד משלבי ההקמה נקבעה התקופה לביצועו. סעיף קטן (ב) לסעיף 16 האמור קובע כי התקופות לביצוע כל אחד משלבי ההקמה יימנו החל מיום ח' באלול התשפ"ה (1 בספטמבר 2025), כלומר ארבעה חודשים לפני המועד הקובע כהגדרתו בחוק.

בהתאם לתיקון המוצע להגדרה "המועד הקובע" ודחייתו בשנה כאמור בדברי ההסבר לסעיף 1, מוצע לדחות גם את המועד האמור בסעיף קטן (ב) כך שיעמוד על ארבעה חודשים לפני המועד הקובע כתיקונו המוצע.

בעקבות החלטת שר האנרגיה והתשתיות לקיים בחינה מעמיקה במשרד האנרגיה והתשתיות לעניין מבנה משק המים העירוני ואופן ניהולו, תוקנה ההגדרה "המועד הקובע" בחוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 17), התשפ"ה-2025, והתאריך הנקוב בה נדחה בשנה ליום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026).

הבחינה כאמור מצויה בשלב מתקדם, ובין השאר ביום י"א בתמוז התשפ"ה (7 ביולי 2025) פורסם תזכיר חוק

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשפ"ה, עמ' 387.